

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 685/2538 บริษัท ไทยทีคิวดีวีเนียร์ จำกัด โจทก์
นาย สุชิน แซ่ฉั่ว กับพวก จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง, มาตรา 324, มาตรา 381, มาตรา 386, มาตรา 464

สัญญาซื้อขายไม้ซุงกระยางเลยกำหนดให้จำเลยทั้งสองผู้ขายส่งมอบไม้ซุงที่
โรงงานของบริษัทโจทก์สถานที่ดังกล่าวจึงเป็นสถานที่ที่โจทก์และจำเลยทั้งสองแสดง
เจตนาไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าจำชำระหนี้ ณ สถานที่นั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา324เมื่อจำเลยทั้งสองส่งมอบไม้ซุงให้โจทก์ ณ สถานที่ดังกล่าวแล้ว
จำเลยทั้งสองจึงไม่อาจเรียกค่าขนส่งไม้ซุงจากโจทก์ได้กรณีไม่ต้องด้วยประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา464ซึ่งโจทก์ผู้ซื้อจะต้องออกค่าขนส่ง จำเลยทั้งสอง
เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ส่งไม้ซุงให้ครบจำนวนตามสัญญาแก่โจทก์โจทก์จึงมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาและเรียกให้จำเลยทั้งสองคืนเงินมัดจำส่วนที่เหลือและเรียกค่าปรับได้เมื่อ
จำเลยทั้งสองเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ดังกล่าวโจทก์ย่อมมีสิทธิติดดอกเบี้ยยจากจำเลยทั้ง
สองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา224วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองทำสัญญาขายไม้ซุงกระยางเลยให้แก่โจทก์รวม
ปริมาตรเนื้อไม้ประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตรโจทก์วางมัดจำจำนวน 2,000,000
บาท กำหนดส่งมอบสินค้าที่โรงงานของโจทก์ภายใน 60 วัน นับแต่วันทำสัญญา
หลักจากทำสัญญาแล้ว จำเลยทั้งสองส่งไม้ซุงให้แก่โจทก์เพียง 16 ครั้ง รวมปริมาตร

เนื้อไม้ 320.43 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเงิน 1,243,081.50 บาท และโจทก์ได้ออกเงิน ทดรองจ่ายค่าขนส่งไม้ซุงไปก่อนจำนวน 175,356.70 บาทเมื่อหักกับราคาไม้ซุงแล้ว คิดเป็นราคาค่าไม้ซุงที่จำเลยทั้งสองส่งให้โจทก์เป็นเงิน 1,067,764.80 บาท หลังจากนั้นจำเลยทั้งสองไม่ส่งไม้ซุงให้โจทก์อีกเลย จำเลยทั้งสองจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาขอให้ บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 3,864,550.40 บาทพร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม้ซุง แต่เป็นหน้าที่ของโจทก์รับผิดชอบเองจำเลยทั้งสองไม่ได้เป็น ฝ่ายผิดสัญญา โจทก์จึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและโจทก์นำเงิน 3,000,000 บาท มาหักเป็นค่าไม้ซุงที่ได้ส่งมอบแก่โจทก์แล้ว เงินดังกล่าวจึงไม่ใช่เงินมัดจำ โจทก์จึงไม่มี สิทธิเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองชำระค่าปรับ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,505,356.70 บาท พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันฟ้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,422,233.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าสัญญาซื้อขายไม้ซุงกระยาเลยกำหนดให้ผู้ขายส่งมอบไม้ซุง ที่โรงงานของบริษัทโจทก์ ดังนั้น สถานที่ดังกล่าวจึงเป็นสถานที่ที่โจทก์และจำเลยทั้ง

สองแสดงเจตนาไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าจะพึงชำระหนี้ ณ สถานที่ดังกล่าว ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 324 ดังนั้น การที่จำเลยทั้งสองนำไม้ซุงไป
ส่งมอบให้โจทก์ ณ โรงงานของบริษัทโจทก์ดังกล่าวซึ่งเป็นสถานที่อันพึงชำระหนี้
จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้ขายไม้ซุงจึงไม่อาจเรียกค่าขนส่งไม้ซุงจากโจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อ
ไม้ซุงได้ กรณีไม่ต้องด้วยลักษณะการขนส่งทรัพย์สินซึ่งได้ซื้อขายกันไปอยู่ที่แห่งอื่น
นอกจากสถานที่อันพึงชำระหนี้ซึ่งผู้ซื้อจะต้องออกค่าขนส่งตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 464 จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้ขายจึงต้องรับผิดชอบในค่าขนส่ง
ไม้ซุงดังกล่าวเอง และเมื่อโจทก์เป็นผู้ทรงจ่ายค่าขนส่งไม้ซุงไปก่อน โจทก์ย่อมมี
สิทธิหักค่าขนส่งจำนวน 175,346.70 บาท ออกจากราคาไม้ซุงที่โจทก์จะต้องชำระให้
แก่จำเลยทั้งสอง

มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับและดอกเบี้ย
แก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่าเมื่อจำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ส่งไม้ซุงให้แก่โจทก์
โจทก์จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายไม้ซุงได้ ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิเรียกให้จำเลย
ทั้งสองคืนเงินมัดจำส่วนที่เหลือและเรียกค่าปรับจากจำเลยทั้งสองได้ตามสัญญาซื้อ
ขายไม้ซุงกระยาเลย เมื่อโจทก์มีหนังสือทวงถามจำเลยทั้งสองแต่จำเลยทั้งสองเพิก
เฉยไม่คืนเงินมัดจำส่วนที่เหลือและชำระค่าปรับแก่โจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิคิด
ดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224
วรรคหนึ่ง

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ